

## 감사 모범사례

|      |                                              |       |           |
|------|----------------------------------------------|-------|-----------|
| 접수번호 |                                              | 제출 부서 | 정비사업금융1센터 |
| 제 목  | <b>채무자 지원을 통한 사고 용자금 조기회수 및 소송비용 등 예산 절감</b> |       |           |

### 1. 추진배경

#### 가. 현황 및 문제점

- (담보실행 곤란과 채권회수 장기화) 서울시 기금융자사고 업체 &&1구역 주택재건축 조합설립추진위원회의 대표자(연대보증인) 김OO의 사망에 따라, 사고 용자금 회수를 위한 시설정 담보 실행 문제 발생
  - 담보권 실행을 위한 상속자 확인 및 대위등기 절차 소요기간은 물론 부동산 임의경매시 낙찰소요기간 등을 감안할 때, 채권회수기간의 장기화 예상
- (사고업체 청산 지연과 채권회수 장기화) 지자체의 추진위원회 지정 해제에 관한 상속인 등의 의견 제출기한 문제 등, 추진위원회 청산을 위한 다수의 행정절차 등으로 인한 지연 예상
  - 추진위원회 지정 해제 확정 후에도 매몰비용 청구 등의 관련 절차가 남아 있고, 그 결과 채권회수 기간은 장기화되고 구상채권 및 소송비용 등의 채권증가와 담보부족의 위험 초래

#### < &&1구역 용자금 및 담보 내역 >

| 용자원금        | 사고당시 채무총액   | 담보설정내역                                                            | 비고                           |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 40,000,000원 | 47,857,960원 | 1순위 근저당<br>- 우리공사 채권최고액 52백만원<br>2순위 근저당<br>- \$\$\$\$협동조합 270백만원 | 연체이율 9%로 장기간 회수절차 지연시 담보부족초래 |

#### 나. 추진배경

&&1구역 주택재건축 조합설립추진위원회에 대한 용자채권의 회수기간 장기화에 따른 구상채권과 소송비용 증가 및 담보부족 사태를 막고, 공사의 채권손실을 사전에 예방하기 위한 조기회수 필요성 대두

## 2. 추진내용 및 과정

### 가. 추진과정

- 2017.01.11. 용자금 40 백만원 상환기한 도래로 인한 용자금 상환예고통지 (우리공사->&&1구역 재건축정비사업조합 추진위)
- 2017.02.01. &&1 구역 정비사업 용자금 상환기간 연장승인통보 (서울시->우리공사)
- 2017.02.02. 우리공사 &&1구역 재건축정비사업조합 설립위원장(연대보증인겸 담보제공자) <<< 사망 인지
- 2017.02.07. 담보 상속자 △△△을 연대보증인으로한 정비사업용자금 기한연장조치
- 2017.08.10. 서울시 &&1구역 재건축 해제고시로 인한 용자취소결정 및 용자회수를 위한 후속조치통보 (서울시 -> 공사)
- 2017.08.10. 용자수탁금 사고보고 및 통지 (본사 등)
- 2017.08.10. 용자금 기한이익상실로 인한 상환청구 및 담보권실행예고 (우리공사 -> 추진위원회 및 망.<<< 상속자 전원)
- 2017.08.25. &&1구역 재건축 용자사고관련 용자금상환독촉에 따른 이의 신청 (망.<<< 상속자 △△△->공사)
- 2017.09.15. 용자금 상환지연에 따른 최종상환독촉 및 경매실행예고 (우리공사 -> 상속자 대표 △△△)
- 2017.09.29. &&1구역 재건축 망.<<< 상속자 △△△ 용자원금 및 연체이자 전액상환

### 나. 사례 추진시 활용한 법률지식 등

- “민법 제1005조(상속과 포괄적 권리의무의 승계)”채무자가 사망한 경우 그가 가지고 있는 모든 재산상 권리 의무가 상속인 등에 포괄적으로 승계
- “민법 제1053조” 상속인이 불분명한 부동산의 경우 상속재산관리인 선임을 신청하여 그 선임된 자를 특별대리인으로 표시하여 경매신청
- “민법제404조(채권자대위권)” 및 “부동산등기법 제23조 및 제28조”에 의거 우리공사가 채권자대위권에 기인한 대위등기 권리행사가가능

- “채권자대위에 의한 등기절차에 관한 사무처리지침 등기예규 제019 호 근저당설정자가 사망한 경우 대위등기시 대위원인 “○○년○월○일 설정된 근저당권의 실행을 위한 경매가 필요함” 이라고 기재하고 당해 부동산의 등기부등본을 첨부

#### 다. 사례 추진시 문제해결을 위한 특별한 업무활동 노력 등

- (신속한 상속인 인지 및 상환 압박) 추진위원회 임원진과의 협조체계를 마련 하여 추진위원장(연대보증인) 망.김OO의 상속자 전원의 주소 및 명단을 조기 입수
  - 상속인 전원(김OO외 4인)에 대한 구상권 행사(경매) 가능성을 신속하게 통지 하고, 주기적으로 용자금 상환을 독촉하여 압박
- (상생방안 강구 및 협력체계 마련) 상속인들과 소통채널을 지속적으로 유지하며, 상호간 윈윈할 수 있는 상생방안 강구
  - 채권상환 방안으로 타 금융기관 대출을 통한 용자금 상환 및 해당 금융기관으로의 공사 1순위 근저당권 이전방안 을 강구, 상속인 설득
  - 또한, 향후 서울시 정비사업보조금제도 (매몰비용 80%지원) 활용을 통한 추진위로부터의 대출금 상환방법 등을 모색, 상속인들을 지원하여 협조를 구함

#### 3. 추진성과

- 상속인들에 대한 압박과 지원을 병행, 2017.09.29. 해당 사고용자금 및 연체이자 전액 (48,358,780 원)을 상환토록 하여 사고용자금 조기 회수
- 구상채권 증가를 방지하고 소송비용 등을 절감함으로써 장기미회수채권으로 남게 되는 리스크 사전 예방